

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4174/2535

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธรน กิจ
จำกัด

โจทก์

บริษัท ยูนิแทกซ์วิสาห กิจ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 681, มาตรา 683

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ให้รับผิดชอบตามสัญญาจำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ที่เคยตกลงผูกพันตามสัญญาโอนขายลดเช็คฉบับเดิม ในการที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาขายลดเช็คที่ได้กระทำขึ้นใหม่ภายหลัง เมื่อสัญญาจำประกันระบุให้ผู้จำประกันต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่มีอยู่แล้ว และที่จะเกิดขึ้นในภายหลังผู้จำประกันจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาขายลดเช็คที่คู่สัญญาได้กระทำขึ้นต่อมาอีกภายหลัง แต่ผู้จำประกันไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าจำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาโอนขายลดเช็คที่สัญญาจำประกันได้ทำขึ้นเป็นสัญญาอุปกรณ์อยู่เดิม.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2527 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาโอนขายลดเช็คไว้กับโจทก์ในวงเงิน 3,000,000 บาท โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ถ้าเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้จำเลยที่ 1 ยอมรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คนั้นให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ในการตกลงทำสัญญามีจำเลยที่ 2 ถึงที่

5เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 อย่างลูกหนี้ร่วม หลังจากทำสัญญาแล้ว จำเลยที่ 1 นำเช็คมาขายลดให้โจทก์หลายครั้งและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้รวม 12 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,187,853 บาท แต่จำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินต้นบางส่วน จำนวน 20,000 บาท คงค้างชำระเงินต้น 2,167,853 บาท และดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง เป็นเงิน 511,735.04 บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งห้าก็ไม่ชำระ ขอให้บังคับ จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงิน 2,679,588.04 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปีของต้นเงิน 2,167,853 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้นำเช็คตามฟ้องขายลดให้โจทก์และไม่ได้ รับเงินจากโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยเคยค้ำประกันหนี้ ตามสัญญาโอนขายลดเช็คฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2525 ซึ่งโจทก์ให้จำเลยที่ 1 นำ เช็คขายลดในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท สัญญามีกำหนดระยะเวลาถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2526 มิใช่ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ตามสัญญาโอนขายลดเช็คฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2527 ตามฟ้อง การขายลดเช็คของจำเลยที่ 1 ตามสัญญาดังกล่าวจึงไม่ ผูกพันจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ให้ต้องรับผิดชอบและหากต้องรับผิดชอบก็ไม่เกินวงเงินตาม สัญญาที่ค้ำประกันเท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระหนี้โจทก์ 2,679,588.04 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปีจากต้นเงิน 2,167,853 บาท นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกันว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2525 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาโอนขายลดเช็คกับโจทก์ในวงเงิน 1,000,000 บาท เช็คที่นำมาขายนั้นเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน มีกำหนดตั้งแต่วันทำสัญญาถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2526 หากเช็คถึงกำหนดเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำเลยที่ 1 ยอมรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปีหรืออัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายกำหนดปรากฏรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 14 โดยมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 เป็นผู้ค้ำประกันโดยรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมปรากฏรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 ถึง 9 ต่อมาได้มีการทำสัญญาโอนขายลดเช็คอีก 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2526 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาโอนขายลดเช็คในวงเงิน 2,000,000 บาท มีกำหนดตั้งแต่วันทำสัญญาถึงวันที่ 29 มีนาคม 2527 และครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2527 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาโอนขายลดเช็คในวงเงิน 3,000,000 บาท มีกำหนดเวลาตั้งแต่วันทำสัญญาถึงวันที่ 24 เมษายน 2528 โดยมีข้อกำหนดความรับผิดชอบเช่นเดียวกับสัญญาฉบับแรกปรากฏรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 15 และ 5 ตามลำดับ โดยในการทำสัญญาโอนขายลดเช็ค 2 ฉบับนี้ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ไม่ได้ทำสัญญาค้ำประกันสัญญาใหม่หลังจากทำสัญญาดังกล่าวแล้ว จำเลยที่ 1 ได้นำเช็คไปโอนขายให้โจทก์และได้ชำระหนี้ให้โจทก์ตามสัญญาฉบับแรกและฉบับที่ 2 ครบถ้วนไม่มีหนี้ต่อกัน ที่เป็นปัญหาคดีนี้คือสัญญาโอนขายลดเช็คฉบับที่ 3 ตามเอกสารหมายเลข 5 ซึ่งได้ความว่า จำเลยที่ 1 ได้นำเช็คจำนวนหลายฉบับไปโอนขายลดเช็คกับโจทก์หลายครั้ง เมื่อเช็คถึงกำหนดชำระเงินปรากฏว่าเรียกเก็บเงินไม่ได้ รวมเป็นต้นเงิน 2,679,588.04 บาท กับ

ดอกเบี๋ยตั้งแต่วันผัดนัดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 511,735.04บาท จำเลยที่ 1 ในฐานะลูก
หนี้ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในจำนวนหนี้ดังกล่าว ปัญหาวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกามีว่า
สัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.6 ถึง จ.9 มีผลผูกพันจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และ
ที่ 5 ให้ต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า สัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 ที่ 3
ที่ 4 และที่ 5 ทำกับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.6 ถึง จ.9 มีข้อความระบุไว้ว่า "ผู้ค้ำ
ประกันยินยอมค้ำประกันลูกหนี้ในบรรดาหนี้สินทุกประเภทที่ลูกหนี้ได้ก่อให้เกิดขึ้น
หรือมีอยู่กับบริษัทฯ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีขึ้นต่อไปภาคหน้า รวม
ทั้งหนี้อุปการณต่าง ๆ เช่นดอกเบี๋ย..." ซึ่งมีความชัดอยู่แล้วว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่
4 และที่ 5 ตกลงค้ำประกันหนี้ตามสัญญาโอนขายลดเช็คที่จำเลยที่ 1 มีกับโจทก์ใน
ระหว่างอายุของสัญญาและหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังสัญญาด้วย เมื่อหนี้ตามสัญญาโอน
ขายลดเช็คฉบับสุดท้ายตามเอกสารหมายเลข จ.5 ซึ่งพิพาทกันนี้เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นภาย
หลังตามสัญญาค้ำประกันหมายเลข จ.6 ถึง จ.9 จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 จึงต้องร่วม
รับผิดชอบด้วย แต่เนื่องจากสัญญาค้ำประกันดังกล่าวเป็นสัญญาอุปการณของสัญญาโอน
ขายลดเช็คตามเอกสารหมายเลข จ.14 มีข้อความว่า จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในวงเงิน
1,000,000 บาท เช็คที่นำมาโอนขายเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน หากถึง
กำหนดเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำเลยที่ 1 ยอมรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คพร้อมด้วย
ดอกเบี๋ย และสัญญาค้ำประกัน หมายเลข จ.6 ถึง จ.9 มีความว่า ผู้ค้ำประกันยินยอมค้ำ
ประกันลูกหนี้ในบรรดาหนี้สินทุกประเภทที่ลูกหนี้ได้ก่อขึ้น... รวมทั้งหนี้อุปการณอื่น
ๆ เช่น ดอกเบี๋ย... แม้สัญญาค้ำประกันดังกล่าวจะมีได้กำหนดจำนวนเงินซึ่งจำเลยที่ 2
ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ก็ตาม แต่ก็เห็นเจตนาได้ว่า
จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ยอมค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ในการโอน
ขายลดเช็คเพียงไม่เกินจำนวน 1,000,000 บาท ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนขาย
ลดเช็คฉบับแรกเท่านั้น ถ้าหากโจทก์ประสงค์จะให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 รับผิดชอบ
เกินกว่าจำนวนเงินดังกล่าวโจทก์ก็น่าจะให้จำเลยทำสัญญาค้ำประกันดังเช่น

สัญญาฉบับแรก แต่โจทก์ก็หาได้กระทำไม่ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 อยู่ภายใต้บังคับของสัญญาที่ว่าผู้ค้ำประกันยินยอมค้ำประกันลูกหนี้ในบรรดาหนี้สินทุกประเภทที่ลูกหนี้ได้ก่อให้เกิดขึ้นหรือมีอยู่กับบริษัทโจทก์ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้และหรือที่จะมีต่อไปภายภาคหน้าเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท รวมทั้งหนี้อุปกรณ์เช่นดอกเบียจะตีความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ยอมร่วมรับผิดชอบกว่าวงเงินหาได้ไม่ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 จะต้องร่วมรับผิดชอบหนี้แก่โจทก์จำกัดจำนวนเพียง 1,000,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบีย..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 รวมกับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้จำนวน 1,000,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบียก่อนฟ้องเป็นเงิน 246,959.79 บาท และนับแต่วันฟ้องในอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี จากต้นเงิน 1,000,000 บาท จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>